

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Mérito Administrativo

Nesta aula vamos abordar o **mérito administrativo dentro do Direito Administrativo**. O mérito é um aspecto recorrente em todo o estudo do Direito Administrativo, sendo um conceito fundamental na análise dos atos administrativos.

Durante o curso, o tema será tratado em diferentes momentos, especialmente ao falar sobre atos discricionários e revogação de atos administrativos. No entanto, a aula atual será dedicada a entender o que é, de fato, o mérito administrativo.

O **mérito administrativo se refere às razões e critérios de interesse público na prática de um ato administrativo**. Ao tomar uma decisão administrativa, é necessário **analisar se o ato está de acordo com o interesse público**.

Dessa forma, analisar o mérito significa verificar se determinada ação atende ou não ao interesse público. Esse conceito está diretamente ligado à **conveniência e oportunidade**, que, para fins de prova, podem ser tratados como sinônimos.

Quando um administrador público **toma uma decisão e pode ponderar questões relacionadas ao melhor interesse público para o caso concreto, ele está exercendo juízo de mérito**.

Isso ocorre, por exemplo, quando um ato administrativo é revogado. A revogação é um caso típico em que um ato é extinto por razões de mérito, ou seja, por conveniência e oportunidade administrativa.

Esse processo ocorre quando o gestor entende que determinado ato não atende mais ao interesse público, sendo necessário revogá-lo. Assim, dentro do estudo do Direito Administrativo, a revogação é um exemplo claro de aplicação do mérito administrativo.

Dessa forma, a análise de mérito envolve sempre a avaliação do interesse público e da adequação do ato administrativo às necessidades da administração, tornando a compreensão desse conceito essencial para o entendimento do Direito Administrativo.



Tome nota!

MÉRITO ADMINISTRATIVO: Critérios de interesse público

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE

Sobre os conceitos de conveniência e oportunidade, embora estejam relacionados, há uma diferença entre eles e compreender essa distinção é essencial para entender a origem do conceito de mérito administrativo.

Ao **conveniência trata da análise sobre o que deve ser feito para atender ao interesse público**. Ou seja, a administração pública precisa avaliar qual a melhor decisão a ser tomada dentro das opções disponíveis.

Para ilustrar, imagine que há uma verba destinada à educação e, com esse recurso, o poder público pode optar por construir escolas ou creches. A decisão sobre qual das duas estruturas será construída envolve a conveniência administrativa, pois a administração deve escolher qual das opções atende melhor ao interesse público naquele

momento.

Já a **oportunidade está relacionada ao momento em que a ação será executada**. Depois que a administração decide, com base na conveniência, o que será feito, surge a questão do prazo para realização. Voltando para o exemplo da construção da escola: uma vez decidida a construção, é preciso definir quando a obra será iniciada.

Pode-se concluir que a construção deve começar o quanto antes, mas, por questões burocráticas como licitação e contratação de empreiteira, talvez só seja possível dar início ao projeto em seis meses ou mais. Esse planejamento temporal, adequado ao interesse público, é o que caracteriza a oportunidade administrativa.

Dessa forma, **a conveniência determina o que fazer, enquanto a oportunidade define quando fazer**. Ambos fazem parte do mérito administrativo e estão inseridos na lógica da tomada de decisão do agente público, que tem a liberdade de escolher dentro desses critérios para melhor atender ao interesse público.



Fique ligado!

CONVENIÊNCIA: "O que é?"

OPORTUNIDADE: "quando?"

DIFERENÇA ENTRE MÉRITO ADMINISTRATIVO E LEGALIDADE

Devemos, também, diferenciar mérito administrativo de legalidade, é muito importante essa distinção para o entendimento do tema. **Mérito administrativo, como vimos, é o critério de interesse público, enquanto a legalidade se refere à comparação do ato administrativo com a lei.**

Assim, ao realizar um controle de legalidade, analisa-se se o ato administrativo, já praticado ou a ser praticado, está em conformidade com a norma. Se o ato estiver de acordo com a lei, pode-se afirmar que atende ao critério de legalidade.

Por outro lado, **o controle de mérito não se preocupa com a legalidade do ato, mas sim com sua conveniência e oportunidade**, ou seja, se ele atende ao interesse público.

Dessa forma, **um ato pode ser perfeitamente legal, mas não necessariamente adequado do ponto de vista do mérito administrativo**. Assim, te alerto para a necessidade de entender que legalidade e mérito são conceitos distintos: **enquanto a legalidade verifica se o ato está em conformidade com a lei, o mérito avalia se ele atende ao interesse público.**

CONTROLE JUDICIAL

Vamos falar sobre a questão do **controle judicial**, explicando que o **Poder Judiciário no Brasil só pode realizar controle de legalidade**.

O Judiciário **não tem competência para avaliar o mérito dos atos administrativos**, ou seja, não pode interferir na conveniência e oportunidade das decisões da administração pública. Isso significa que o Judiciário não pode determinar o que é ou não de interesse público, pois essa decisão cabe à própria administração.

Para ilustrar, utilizando novamente o exemplo da construção de escolas e creches, se o Estado decide construir escolas em vez de creches, um cidadão insatisfeito pode ingressar com uma ação judicial, alegando que há um número desproporcional de escolas em comparação com creches no município.

No entanto, o Judiciário não pode interferir nessa escolha, pois se trata de uma decisão baseada em mérito administrativo. O juiz não pode determinar que a administração construa creches em vez de escolas, pois essa escolha cabe ao gestor público.

Contudo, se a administração contratar uma empreiteira para a construção da escola sem licitação, aí já se trata de uma violação à legalidade, pois há um vício no contrato administrativo. Nesse caso, o Judiciário pode atuar, pois há descumprimento da lei. Assim, o professor reforça a ideia de que o controle judicial sobre atos administrativos se limita à legalidade, sem interferir no mérito.

A legalidade que o Judiciário pode analisar é a chamada legalidade em sentido amplo. Esse conceito **não se limita apenas às leis formais, mas abrange todo tipo de norma administrativa, incluindo a Constituição Federal, leis ordinárias e complementares, medidas provisórias e outras normas com força de lei.**

Além disso, também engloba normas editadas pela própria administração pública, como **resoluções, portarias, regulamentos e instruções normativas.**

Além das normas escritas, a legalidade em sentido amplo também inclui os **princípios da administração pública.** Isso significa que um ato administrativo pode ser considerado ilegal não apenas se desrespeitar uma norma específica, mas também se violar princípios como moralidade e impessoalidade.

Mesmo que um ato esteja formalmente dentro da lei, se ele atentar contra a moralidade administrativa, poderá ser declarado ilegal e sujeito a controle judicial.



Importante!

CONTROLE JUDICIAL

- Legalidade em sentido amplo
 - Norma (CF/88, Leis, Normas Administrativas);
 - Princípios da administração pública.

Para ilustrar essa ideia, vou trazer um exemplo polêmico, lembrando um episódio da política brasileira envolvendo a nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil durante o governo Dilma Rousseff, em meio às investigações da Operação Lava Jato.

A nomeação de ministros de Estado é um ato discricionário, ou seja, uma decisão baseada no mérito administrativo, na conveniência e na oportunidade. A Constituição permite que o presidente da República nomeie livremente seus ministros, sem a necessidade de concurso público.

No entanto, nesse caso específico, a nomeação de Lula foi interpretada como uma tentativa de garantir foro privilegiado e, assim, afastá-lo das investigações da Lava Jato, o que levantou questionamentos sobre a moralidade da decisão.

Embora a nomeação estivesse formalmente dentro da legalidade, pois a presidente tinha o direito de nomear ministros, o ato atentava contra o princípio da moralidade administrativa.

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal anulou a nomeação, considerando que houve desvio de finalidade, já que o objetivo não era o interesse público, mas sim uma manobra para interferir em investigações judiciais.

Esse caso ilustra bem a ideia de que o controle judicial pode abranger não apenas a legalidade estrita (o cumprimento da lei), mas também a legalidade em sentido amplo, que envolve a observância dos princípios administrativos. Assim, o Judiciário não interferiu no mérito administrativo da escolha, mas sim no fato de que o ato

violava um princípio fundamental da administração pública.

Outro exemplo para reforçar a ideia de que o Poder Judiciário pode anular atos administrativos com base na legalidade em sentido amplo, quando há violação de princípios da administração pública. Dessa vez, cito um episódio ocorrido durante o governo Michel Temer, envolvendo a nomeação de Cristiane Brasil para o cargo de ministra do Trabalho.

O cargo de ministro, assim como no exemplo anterior, é de livre nomeação pelo presidente da República, ou seja, a escolha da pessoa para a função é um ato discricionário baseado no mérito administrativo.

No entanto, logo após a nomeação, a oposição investigou e descobriu que Cristiane Brasil respondia a vários processos trabalhistas, o que levantou um questionamento moral: seria apropriado nomear alguém com esse histórico para comandar o Ministério do Trabalho?

Afinal, essa função exige que o ocupante defenda os direitos dos trabalhadores, fiscalize o cumprimento das normas e combata infrações à legislação trabalhista.

Se uma pessoa já violou normas trabalhistas no passado, não se pode esperar que ela atue de forma rígida na fiscalização dessas mesmas normas enquanto ministra. Pelo contrário, haveria um grande risco de enfraquecimento da fiscalização e da proteção ao trabalhador.

Diante disso, o Poder Judiciário decidiu anular a nomeação, considerando que, embora o ato estivesse formalmente de acordo com a lei, ele violava o princípio da moralidade administrativa.

Essa decisão não foi uma interferência no mérito administrativo, pois o Judiciário não discutiu se a nomeação era conveniente ou oportuna. O que ocorreu foi um controle judicial baseado na legalidade em sentido amplo, uma vez que a nomeação contrariava um princípio fundamental da administração pública.

Assim, esse caso é mais um exemplo em que o Judiciário anulou um ato administrativo não porque ele violava diretamente uma norma específica, mas porque atentava contra um princípio essencial da administração pública.

Isso demonstra que, mesmo em atos discricionários, a administração não tem liberdade absoluta e deve sempre respeitar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Para encerrar trago mais um exemplo de interferência do Poder Judiciário em um ato administrativo, desta vez envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O episódio em que Bolsonaro tentou nomear seu filho para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que gerou grande polêmica à época.

O primeiro questionamento levantado foi sobre a possibilidade de nepotismo. Tecnicamente, essa nomeação não configuraria nepotismo, pois cargos políticos, como os de ministro de Estado, secretário municipal ou estadual e embaixador, não estão abrangidos pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

Essa súmula trata da vedação ao nepotismo, mas, conforme entendimento do STF, não se aplica a cargos políticos. Assim, a nomeação de um parente para um cargo dessa natureza não é ilegal por si só.

No entanto, apesar de a nomeação ser permitida, há um critério fundamental que precisa ser respeitado: o indicado deve ter qualificação técnica para exercer o cargo.

Ou seja, ainda que seja possível nomear um parente para um cargo político, é necessário comprovar que essa pessoa possui conhecimento e capacidade técnica para desempenhar a função. No caso da tentativa de nomeação do filho de Bolsonaro, essa qualificação não ficou comprovada.

O próprio Bolsonaro chegou a ironizar a situação, dizendo que seu filho já havia trabalhado fritando hambúrguer nos Estados Unidos, mas esse tipo de experiência obviamente não é suficiente para ocupar um cargo de alto nível como o de embaixador.

Para exercer essa função, é necessário um conhecimento aprofundado em relações internacionais e diplomacia, além de uma trajetória profissional compatível com as exigências do cargo. Como a qualificação técnica não foi demonstrada, o Poder Judiciário impediu a nomeação.

Esse caso é mais um exemplo de controle judicial baseado na legalidade em sentido amplo. Não houve violação direta de uma lei específica, mas sim do princípio da moralidade administrativa.

O Judiciário não interferiu na conveniência ou na oportunidade da decisão, mas avaliou que nomear um parente sem a devida qualificação técnica afrontava um princípio fundamental da administração pública.

Esses três exemplos de governos distintos mostram como o Poder Judiciário pode controlar atos administrativos quando há afronta a normas ou princípios, independentemente da orientação política dos envolvidos.

Esse controle não se dá sobre o mérito administrativo, mas sim sobre a legalidade em sentido amplo, abrangendo tanto normas formais quanto princípios administrativos essenciais, como moralidade e impessoalidade.

MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL

Vamos abordar outra relação entre o mérito administrativo, o **princípio do mínimo existencial e a reserva do possível**.

Em regra, o Poder Judiciário não pode interferir nas decisões da administração pública baseadas na conveniência e na oportunidade. No entanto, **há situações em que o mérito é tão extrapolado que a atuação administrativa se torna ilegal, permitindo a intervenção judicial**.

O **princípio do mínimo existencial estabelece que o Estado deve garantir um patamar mínimo de condições básicas para a população, assegurando direitos fundamentais e uma vida digna**. Isso significa que algumas políticas públicas essenciais não podem ser simplesmente ignoradas sob o argumento da discricionariedade administrativa.

Para ilustrar, vamos retomar o exemplo da escolha entre construir escolas ou creches. Se um município possui 50 escolas, mas apenas uma creche com capacidade para 100 crianças, enquanto há 10 mil crianças precisando desse serviço, a falta de creches configura uma violação ao mínimo existencial.

Nesse caso, se o Poder Judiciário for provocado, ele pode determinar que a administração construa creches para garantir esse mínimo de atendimento, mesmo que, em princípio, a decisão sobre construir escolas ou creches seja de mérito administrativo.

Esse tipo de interferência ocorre porque a administração, ao abusar do exercício do mérito, transforma a questão em um problema de ilegalidade.

Quando o Estado não assegura o mínimo existencial, a sua omissão pode ser considerada ilegal, justificando a intervenção judicial. O Judiciário não está decidindo a política pública em si, mas sim garantindo que a administração cumpra sua obrigação de prover um patamar mínimo de serviços essenciais.

Essa interferência só ocorre quando há um abuso evidente na decisão administrativa. Se a administração pública age dentro de parâmetros razoáveis, o Judiciário não pode intervir. No entanto, se há uma violação clara do mínimo existencial, a intervenção judicial se justifica para corrigir essa omissão e garantir os direitos fundamentais da população.

E, a reserva do possível, que representa o extremo oposto do mínimo existencial. Enquanto o mínimo existencial determina que o Estado deve garantir um patamar básico de direitos fundamentais, **a reserva do possível estabelece que a administração pública só pode oferecer serviços na medida de suas possibilidades financeiras e estruturais**.

Suponha que um pai entra com uma ação judicial alegando que seu filho não passou no Enem e exigindo que o Poder Judiciário determine que as escolas públicas ofereçam ensino de qualidade superior, revisões diárias para o exame, professores sempre presentes e um padrão de ensino elevado.

No entanto, o Judiciário não pode atender a essa demanda porque a educação pública é oferecida dentro das limitações de recursos do Estado.

Não é possível garantir que todos os alunos terão um desempenho perfeito, assim como não é viável assegurar que nunca haverá faltas de professores. O serviço educacional é prestado dentro das capacidades financeiras e estruturais do governo, sem a obrigação de atingir 100% de aprovação no exame.

Outro exemplo, envolve a segurança pública. Se uma pessoa assaltada poderia processar o Estado exigindo indenização pelo crime sofrido. A resposta é negativa, pois o serviço de segurança pública também é prestado dentro da reserva do possível.

O Estado deve oferecer segurança aos cidadãos, mas não pode garantir que crimes nunca aconteçam. Ele atua para reduzir os índices de criminalidade, mas não tem como impedir todos os assaltos, pois não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo.

É fundamental compreender a relação entre esses dois conceitos: o mínimo existencial obriga o Estado a garantir um patamar básico de serviços essenciais, e se ele falha nesse dever, o Poder Judiciário pode intervir para corrigir a omissão.

Já a reserva do possível limita essa exigência, impedindo que o Judiciário imponha padrões impossíveis de serem alcançados. O Estado deve prestar os serviços públicos ao máximo de sua capacidade, mas sem a obrigação de garantir resultados absolutos.

Assim, o equilíbrio entre a obrigação da administração pública de assegurar direitos fundamentais e sua limitação em oferecer serviços de forma ilimitada. O Judiciário pode intervir quando há omissão no mínimo existencial, mas não pode exigir do Estado um desempenho perfeito em todas as áreas.



Importante!

MÍNIMO EXISTENCIAL: Estado tem que garantir pelo menos o mínimo existencial, se não o poder judiciário pode interferir.

RESERVA DO POSSÍVEL. O judiciário não pode exigir 100%, porque o Estado presta o serviço na medida do possível.

Resumo

Mérito Administrativo:

- Refere-se à análise da conveniência e oportunidade na prática de um ato administrativo.
- Está relacionado ao interesse público e à discricionariedade do gestor.
- Não pode ser controlado pelo Poder Judiciário, salvo em casos de abuso ou violação de princípios.

Diferença entre Mérito e Legalidade:

- Mérito Administrativo: Avaliação do interesse público (conveniência e oportunidade)
- Legalidade: Comparação do ato com a lei e princípios administrativos.

Controle Judicial sobre Atos Administrativos:

- O Judiciário não pode interferir no mérito administrativo.
- Só há controle judicial sobre legalidade, incluindo leis e princípios administrativos.

Legalidade em Sentido Amplo:

- Engloba leis e normas: Constituição, leis ordinárias e complementares, medidas provisórias, regulamentos, portarias, etc.
- Inclui princípios da administração pública (moralidade, impessoalidade, eficiência, etc.).
- Um ato pode ser legal formalmente, mas ser anulado se violar princípios.

Mínimo Existencial vs. Reserva do Possível:

- Mínimo Existencial: O Estado deve garantir um patamar mínimo de direitos fundamentais
- Reserva do Possível: Estado presta serviços dentro de suas limitações financeiras e estruturais.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
